



PUTUSAN

Nomor 2506/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agung Prasetyo Bin Anis Sutiono (alm);
Tempat lahir : SIDOARJO;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 16 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL. KUPANG KRAJAN I No.40 SURABAYA /
KOST JL. KAMPUNG MALANG KULON I NO.50
SURABAYA;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Agung Prasetyo Bin Anis Sutiono (alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. ZAINAL ARIFIN, S.H., M.H Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum Terdakwa oleh Majelis Hakim Nomor 2506/Pid.Sus/2023/PN.Sby.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 2506/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2506/Pid.Sus/2023/PN.Sby. tanggal 04 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 2506/Pid.Sus/2023/PN.Sby. tanggal 04 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG PRASETYO Bin ANIS SUTIONO (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm$ 0,027 gram (nol koma nol dua puluh tujuh);
 - 3 (tiga) buah plastic klip sisa bungkus narkotika jenis sabu-sabu;
 - 2 (dua) buah sedotan warna kuning;
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah botol kaca kecil merk you C 1000 dan pada tutupnya terdapat 2 lubang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis tertanggal 22 Januari 2024, yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan/atau putusan seringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa terus terang dan tidak berbelit-belit dan terdakwa mengaku bersalah;

Halaman 2 Putusan Nomor 2506/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya;

Menimbang, bahwa atas Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa AGUNG PRASETYO Bin ANIS SUTIONO (Alm) pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 04.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah kos terdakwa Jl. Kampung Malang Kulon I No. 50 Surabaya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh saksi BUDI RIYANTO dan saksi GIWAN HARIYANTO selaku anggota kepolisian dari Polsek Tegalsari Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - Seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol kemasan You C plastic yang diatas tutupnya terdapat dua lubang;
 - 4 (empat) buah plastic klip kecil bekas pakai yang disalah satu plastic klip tersebut terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram berikut plastikny;
 - 2 (dua) buah sedotan warna kuning;
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah termos warna hijau;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 07255/NNF/2023 tanggal 12 September 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 25983/2023/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 Putusan Nomor 2506/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa AGUNG PRASETYO Bin ANIS SUTIONO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah kos terdakwa Jl. Kampung Malang Kulon I No. 50 Surabaya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara awalnya terdakwa mempersiapkan alat hisap yang terbuat dari botol kemasan you c yang diatas tutupnya diberi dua lubang dan selanjutnya masing-masing lubang pada tutup botol tersebut terdakwa beri sedotan warna putih dan setelah siap maka salah satu sedotan terdakwa beri pipet kaca, selanjutnya pipet kaca tersebut terdakwa beri narkotika jenis sabu-sabu dan setelah semua telah siap maka pipet kaca tersebut terdakwa isi dengan narkotika jenis sabu-sabu dan pipet kacanya terdakwa bakar menggunakan korek api gas hingga keluar asap putih dan setelah keluar asap putih didalam botol tersebut, selanjutnya terdakwa hisap melalui salah satu sedotan seperti orang menghisap rokok;
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi BUDI RIYANTO dan saksi GIWAN HARIYANTO selaku anggota kepolisian dari Polsek Tegalsari Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - Seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol kemasan You C plastic yang diatas tutupnya terdapat dua lubang;
 - 4 (empat) buah plastic klip kecil bekas pakai yang disalah satu plastic klip tersebut terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram berikut plastiknya;
 - 2 (dua) buah sedotan warna kuning;
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih;

Halaman 4 Putusan Nomor 2506/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah termos warna hijau;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 07255/NNF/2023 tanggal 12 September 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 25983/2023/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi GIWAN HARIYANTO ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi BUDI RIYANTO selaku anggota Kepolisian Polsek Tegalsari Surabaya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 04.15 Wib bertempat di dalam rumah kos terdakwa Jl. Kampung Malang Kulon I No. 50 Surabaya;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - Seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol kemasan You C plastic yang diatas tutupnya terdapat dua lubang;
 - 4 (empat) buah plastic klip kecil bekas pakai yang disalah satu plastic klip tersebut terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram berikut plastiknya;
 - 2 (dua) buah sedotan warna kuning;
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah termos warna hijau;

Halaman 5 Putusan Nomor 2506/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di dalam rumah kos terdakwa Jl. Kampung Malang Kulon I No.50 Surabaya terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara awalnya terdakwa mempersiapkan alat hisap yang terbuat dari botol kemasan you c yang diatas tutupnya diberi dua lubang dan selanjutnya masing-masing lubang pada tutup botol tersebut terdakwa beri sedotan warna putih dan setelah siap maka salah satu sedotan terdakwa beri pipet kaca, selanjutnya pipet kaca tersebut terdakwa beri narkotika jenis sabu-sabu dan setelah semua telah siap maka pipet kaca tersebut terdakwa isi dengan narkotika jenis sabu-sabu dan pipet kacanya terdakwa bakar menggunakan korek api gas hingga keluar asap putih dan setelah keluar asap putih didalam botol tersebut, selanjutnya terdakwa hisap melalui salah satu sedotan seperti orang menghisap rokok;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan Persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi BUDI RIYANTO, Keterangan dibacakan :

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi GIWAN HARIYANTO selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari selaku anggota kepolisian dari Polsek Tegalsari Surabaya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 04.15 Wib bertempat di dalam rumah kos terdakwa Jl. Kampung Malang Kulon I No. 50 Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - Seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol kemasan You C plastic yang diatas tutupnya terdapat dua lubang;
 - 4 (empat) buah plastic klip kecil bekas pakai yang disalah satu plastic klip tersebut terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram berikut plastiknya;
 - 2 (dua) buah sedotan warna kuning;
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;

Halaman 6 Putusan Nomor 2506/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah termos warna hijau;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di dalam rumah kos terdakwa Jl. Kampung Malang Kulon I No.50 Surabaya terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara awalnya terdakwa mempersiapkan alat hisap yang terbuat dari botol kemasan you c yang diatas tutupnya diberi dua lubang dan selanjutnya masing-masing lubang pada tutup botol tersebut terdakwa beri sedotan warna putih dan setelah siap maka salah satu sedotan terdakwa beri pipet kaca, selanjutnya pipet kaca tersebut terdakwa beri narkotika jenis sabu-sabu dan setelah semua telah siap maka pipet kaca tersebut terdakwa isi dengan narkotika jenis sabu-sabu dan pipet kacanya terdakwa bakar menggunakan korek api gas hingga keluar asap putih dan setelah keluar asap putih didalam botol tersebut, selanjutnya terdakwa hisap melalui salah satu sedotan seperti orang menghisap rokok;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 07255/NNF/2023 tanggal 12 September 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 25983/2023/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Tegalsari Surabaya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 04.15 Wib bertempat di dalam rumah kos terdakwa Jl. Kampung Malang Kulon I No. 50 Surabaya karena terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - Seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol kemasan You C plastic yang diatas tutupnya terdapat dua lubang;

Halaman 7 Putusan Nomor 2506/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah plastic klip kecil bekas pakai yang disalah satu plastic klip tersebut terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram berikut plastiknya;
- 2 (dua) buah sedotan warna kuning;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah termos warna hijau;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di dalam rumah kos terdakwa Jl. Kampung Malang Kulon I No. 50 Surabaya terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara awalnya terdakwa mempersiapkan alat hisap yang terbuat dari botol kemasan you c yang diatas tutupnya diberi dua lubang dan selanjutnya masing-masing lubang pada tutup botol tersebut terdakwa beri sedotan warna putih dan setelah siap maka salah satu sedotan terdakwa beri pipet kaca, selanjutnya pipet kaca tersebut terdakwa beri narkotika jenis sabu-sabu dan setelah semua telah siap maka pipet kaca tersebut terdakwa isi dengan narkotika jenis sabu-sabu dan pipet kacanya terdakwa bakar menggunakan korek api gas hingga keluar asap putih dan setelah keluar asap putih didalam botol tersebut, selanjutnya terdakwa hisap melalui salah satu sedotan seperti orang menghisap rokok;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,027$ gram (nol koma nol dua puluh tujuh);
- 3 (tiga) buah plastic klip sisa bungkus narkotika jenis sabu-sabu;
- 2 (dua) buah sedotan warna kuning;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah botol kaca kecil merk you C 1000 dan pada tutupnya terdapat 2 lubang;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 Putusan Nomor 2506/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polsek Tegalsari Surabaya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 04.15 Wib bertempat di dalam rumah kos terdakwa Jl. Kampung Malang Kulon I No. 50 Surabaya karena terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - Seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol kemasan You C plastic yang diatas tutupnya terdapat dua lubang;
 - 4 (empat) buah plastic klip kecil bekas pakai yang disalah satu plastic klip tersebut terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram berikut plastiknnya;
 - 2 (dua) buah sedotan warna kuning;
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah termos warna hijau;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di dalam rumah kos terdakwa Jl. Kampung Malang Kulon I No. 50 Surabaya terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara awalnya terdakwa mempersiapkan alat hisap yang terbuat dari botol kemasan you c yang diatas tutupnya diberi dua lubang dan selanjutnya masing-masing lubang pada tutup botol tersebut terdakwa beri sedotan warna putih dan setelah siap maka salah satu sedotan terdakwa beri pipet kaca, selanjutnya pipet kaca tersebut terdakwa beri narkotika jenis sabu-sabu dan setelah semua telah siap maka pipet kaca tersebut terdakwa isi dengan narkotika jenis sabu-sabu dan pipet kacanya terdakwa bakar menggunakan korek api gas hingga keluar asap putih dan setelah keluar asap putih didalam botol tersebut, selanjutnya terdakwa hisap melalui salah satu sedotan seperti orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Halaman 9 Putusan Nomor 2506/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi, yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa Rochmad Bin Sutrisno telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 23 Nopember 2023 No.Reg.Perkara : PDM-433/M.5.10.3/Enz.2/11/2023 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Agung Prasetyo Bin Anis Sutiono (alm), ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah diri mereka dengan identitas telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Ad.2 Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa Penyalah Guna maksudnya adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah seseorang tidak memiliki hak terhadap sesuatu yang dilakukannya, sedangkan melawan hukum perbuatan yang dilakukan seseorang melanggar ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa Undang-undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika :--

- Pasal 7 menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Pasal 8 ayat 1 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Halaman 10 Putusan Nomor 2506/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di dalam rumah kos terdakwa Jl. Kampung Malang Kulon I No. 50 Surabaya terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara awalnya terdakwa mempersiapkan alat hisap yang terbuat dari botol kemasan you c yang diatas tutupnya diberi dua lubang dan selanjutnya masing-masing lubang pada tutup botol tersebut terdakwa beri sedotan warna putih dan setelah siap maka salah satu sedotan terdakwa ben pipet kaca, selanjutnya pipet kaca tersebut terdakwa beri narkotika jenis sabu-sabu dan setelah semua telah siap maka pipet kaca tersebut terdakwa isi dengan narkotika jenis sabu-sabu dan pipet kacanya terdakwa bakar menggunakan korek api gas hingga keluar asap putih dan setelah keluar asap putih didalam botol tersebut, selanjutnya terdakwa hisap melalui salah satu sedotan seperti orang menghisap rokok;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi BUDI RIYANTO dan saksi GIWAN HARIYANTO selaku anggota kepolisian dari Polsek Tegalsari Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : Seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol kemasan You C plastic yang diatas tutupnya terdapat dua lubang, 4 (empat) buah plastic klip kecil bekas pakai yang disalah satu plastic klip tersebut terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram berikut plastiknya, 2 (dua) buah sedotan warna kuning, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 3 (tiga) buah korek api gas dan 1 (satu) buah termos warna hijau;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agung Prasetyo Bin Anis Sutiono (alm) menyalahgunakan Narkotika Golongan I tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 07255/NNF/2023 tanggal 12 September 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor : 25983/2023/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang dihubungkan dengan pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Narkotika Golongan I jadi digunakan untuk pelayanan kesehatan saja dilarang apalagi dipergunakan oleh orang jelas merupakan tindakan yang dilarang sehingga dengan

Halaman 11 Putusan Nomor 2506/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian digunakan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menyalah guna Narkotika Golongan I jenis sabu telah melanggar Undang-undang khususnya UU RI No.35 tahun 2009, maka unsur kedua telah terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka telah sesuai dengan maksud dari Nota Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dengan demikian Majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan berupa :

- 1 (satu) plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,027$ gram (nol koma nol dua puluh tujuh);
- 3 (tiga) buah plastic klip sisa bungkus narkotika jenis sabu-sabu;
- 2 (dua) buah sedotan warna kuning;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah botol kaca kecil merk you C 1000 dan pada tutupnya terdapat 2 lubang;

merupakan barang bukti yang dipergunakan melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti yang berupa Narkotika, Prekursor dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut

Halaman 12 Putusan Nomor 2506/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara, namun oleh karena barang bukti dalam perkara aquo tersebut dilarang beredar, sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa seorang Residiv;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Agung Prasetyo Bin Anis Sutiono (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,027$ gram (nol koma nol dua puluh tujuh);
 - 3 (tiga) buah plastic klip sisa bungkus narkotika jenis sabu-sabu;
 - 2 (dua) buah sedotan warna kuning;
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;

Halaman 13 Putusan Nomor 2506/Pid.Sus/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol kaca kecil merk you C 1000 dan pada tutupnya terdapat 2 lubang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 19 Pebruari 2024, oleh Hakim Ketua Majelis : Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H dan Sutrisno, S.H., M.H., Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh Hery Marsudi, SH. MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri pula oleh R Ocky Selo Handoko, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara *Video Conference* dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sutrisno, S.H., M.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H

ttd

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hery Marsudi, SH. MH